

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ศิริินทร์ ลออ จันทร
นาย จรัส รุจา คม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 654

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา

สัญญาจ้างระบุให้ตกลงคิดดอกเบี้ยกันในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนอัตราดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 และต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้เงินกู้รวม ดอกเบี้ยและรับผิดตามสัญญาค้ำประกันเงินจำนวน 104,420 บาทแก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 77,200 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญาแล้วหรือยัง จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน เพราะไม่มีรายละเอียดระบุในเอกสารว่าจำเลยที่ 2 ค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินจำนวน 77,200 บาท จำเลยที่ 1 กู้เงินจากโจทก์เพียง 30,000 บาทและโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ซึ่งเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 20,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์
หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชดใช้แทน

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 48,000 บาทแก่
โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่โจทก์หรือไม่
ข้อนี้ปรากฏชัดจากสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.6 ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้ว่าตกลง
คิดดอกเบี้ยกันในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงตก
เป็นโมฆะทั้งหมด จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้โจทก์ตามสัญญา คง
ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 48,000 บาท ที่ค้างชำระ
ระหว่างผิดนัดเท่านั้น..."

พิพากษายืน.

(สถิตย์ เล็งไธสง-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ